

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2234/2536

นาง วิไลรัตน์ วารุทัย หรือ เล็ก สกุล โจทก์
นาย วิษณุ เล็ก สกุล จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224

การที่โจทก์ฟ้องเรียกสินส่วนตัวของโจทก์คืนจากจำเลยนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิ
คิดดอกเบี้ยได้ แต่หนี้ส่งมอบทรัพย์ดังกล่าวคืนโจทก์ไม่ใช่หนี้เงิน จึงคิดดอกเบี้ยนับ
แต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องไม่ได้ต้องคิดดอกเบี้ยในราคาทรัพย์นับแต่วันฟ้อง ส่วนสร้อย
คอกับสร้อยข้อมือที่ได้มาในวันแต่งงานเป็นทรัพย์ที่โจทก์กับจำเลยเป็นเจ้าของร่วม
กันตั้งแต่ก่อนวันฟ้อง หากมีการใช้ราคา โจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในราคาทรัพย์
นับแต่วันฟ้องเช่นเดียวกัน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ จำเลยและญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้จัดพิธีหมั้นกันระหว่าง
โจทก์จำเลย โดยจำเลยได้ให้สินสอดแก่มารดาของโจทก์ และได้ให้ของหมั้นแก่โจทก์
คือสินสอดเป็นเงินสด 80,000 บาททองคำหนัก 12 บาท คิดเป็นเงินประมาณ
52,800 บาท รวมเป็นเงินสด132,800 บาท และของหมั้นมี 5 รายการคือ แหวน
เพชร 1 วง จี้เพชร1 อัน สร้อยข้อมือเพชร 1 เส้น ตุ้มหูเพชร 1 คู่ สร้อยคอทองคำ 1
เส้นรวมราคา 247,700 บาท และในวันที่ 17 มกราคม 2529 โจทก์จำเลยได้เข้าพิธี
แต่งงานกัน ต่อมาโจทก์จำเลยไม่สามารถอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้ โจทก์จึงได้มอบ

เรื่องให้ทนายความมีหนังสือให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินส่วนตัวของโจทก์ ได้แก่ของ
หมั้นรวม 5 รายการสินสอด กับขอแบ่งแยกเงินสินสมรสรับไว้ แต่จำเลยไม่ยอม
มอบทรัพย์สินต่าง ๆ เช่นของหมั้น เงินสินสอดและส่วนแบ่งเงินสินสมรสแก่โจทก์
ขอบังคับให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินของหมั้น 5 รายการ เงินสินสอดกับเงินสินสมรสที่
แบ่งแยกได้ให้แก่โจทก์ ถ้าไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวได้ก็ให้ชดใช้ราคา
ทรัพย์สินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2529
ถึงวันฟ้องเป็นเงินรวม 410,666 บาท ให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจาก
ต้นเงิน 406,666 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยได้หมั้นโจทก์ต่อหน้าญาติผู้ใหญ่ทั้ง
สองฝ่ายจริง เฉพาะเงินสินสอดและทองคำนั้นเป็นความจริงดังโจทก์ฟ้อง ส่วนของ
หมั้นมีเพียง 3 รายการ จำเลยยังไม่หย่าขาดจากกัน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกร้อง
เอาเงินสินสมรสจำนวนนี้จากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกคืนและขอแบ่งได้ส่วนดอกเบี้ย
โจทก์ฟ้องเรียกเอาสินส่วนตัวจากจำเลยซึ่งเป็นสามียังมีได้หย่ากัน เป็นเรื่องโจทก์จะ
ขอจัดการสินส่วนตัว มิใช่จำเลยเป็นหนี้โจทก์ จึงเรียกดอกเบี้ยไม่ได้ พิพากษาให้
จำเลยส่งมอบทรัพย์สินที่ใช้เป็นสินสอด ถ้าส่งมอบทรัพย์สินไม่ได้ให้ใช้เงินแทน

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินของหมั้น 5
รายการ กับสินสอดและเงินส่วนแบ่งสินสมรส ให้แก่โจทก์หากไม่สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ให้ใช้ราคาเป็นเงินรวม 410,666 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปี ในต้นเงิน 406,666 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในการใช้ราคาของหมั้นและทรัพย์สินอื่น ถ้าหากไม่สามารถคืนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่โจทก์นั้น เห็นว่า สินสอดที่เป็นทองรูปพรรณหนัก 12 บาท และของหมั้นรวม 5 รายการ เป็นสินส่วนตัวของโจทก์อยู่แล้ว เมื่อโจทก์ขอคืนแต่จำเลยไม่ยอมคืนโจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ย แต่หนี้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวคืนโจทก์ไม่ใช่หนี้เงินจึงคิดดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องไม่ได้ ต้องคิดดอกเบี้ยในราคาทรัพย์สินนับแต่วันฟ้อง ส่วนสร้อยคอกับสร้อยข้อมือที่ได้มาในวันแต่งงานนั้นเป็นทรัพย์สินที่โจทก์กับจำเลยเป็นเจ้าของร่วมกันตั้งแต่ก่อนวันฟ้อง หากมีการใช้ราคา โจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในราคาทรัพย์สินนับแต่วันฟ้องเช่นเดียวกัน ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ทรัพย์สินตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 นอกจากเงินสินสอด 80,000 บาท และเงินที่ได้ในวันแต่งงาน 20,000 บาท หากจำเลยส่งมอบให้โจทก์ไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนเป็นเงินรวม 306,600 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(มงคล สระภูณ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ